رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٢٣ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٧٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١٠هـ

## المَوضُوعَاتُ

**تراخيص - مهنية - ترخيص مكتب استقدام - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - الموافقة المبدئية على الترخيص - تعليق الترخيص على تحقيق شروط - التأخر في تحقيق الشروط - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري.**

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص مكتب استقدام - تضمن النظام أن على المدعى عليها دراسة الطلب المقدم إليها، وفي حال رفضه لا بد أن يكون مسبباً - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم قيام المدعى عليها بدراسة طلب المدعي أو إجابتها على الدعوى - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن النظام تضمن أن في حال الحصول على الموافقة المبدئية فإنه يجب على طالب الترخيص تقديم ضمان بنكي خلال المدة النظامية - الثابت أن المدعي مُنِح الموافقة المبدئية لممارسة نشاط الاستقدام على أن يستوفي بقية الإجراءات خلال المدة النظامية، إلا أن المدعي لم يستوفِ بقية الإجراءات خلال المدة النظامية - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢/١٥) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ.
- المادة (٥/١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ.
- المواد (٨، ١٦، ٢٣) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٣٦٢٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هـ.

## الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٥هـ تضمنت: أنه تقدم بطلب فتح مكتب استقدام بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٣هـ، وتم رفع طلبه إلى إدارة التراخيص والإشراف على توظيف العمالة، وإعطاؤه موافقة مبدئية برقم (١٠-١٤٣٩-١١) تبدأ بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٦هـ، ولم يعلم بالموافقة المبدئية إلا عند مراجعته مدير المكتب بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ، ولم يتبق من مدة الموافقة المبدئية سوى ثلاثة أيام؛ فطلب من مدير المكتب إعادتها لمصدرها بطلب تمديد الموافقة،

وكلفه بإكمال المسوغات من إيجار، وتأثيث، وإصدار الرخص، ورهن مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال، وفتح سجل تجاري. وبنفس اليوم تم فتح السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ، وتم إكمال المسوغات المطلوبة، والمرفق نسخها وتسليمها للمكتب بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ، وحتى تاريخه لم ينظر لطلبه، وأرفق بعضاً من أرقام المطالبات، ومنها المعاملة الموردة لدى المدعى عليها برقم (٢٤٩٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ، وآخرها المعاملة رقم (٢٤٨٥٣) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٤هـ لمدير مكتب الموارد البشرية بالمدينة المنورة، ولازالت لدى إدارة الشركات ومكاتب الاستقدام، وانتهى بطلب إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيص مكتب استقدام. وبعد قيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى هذه الدائرة، نظرتها على النحو المبين بمحاضر ضبط جلساتها، واستمهل ممثل المدعى عليها لتقديم الإجابة جلستين متتاليتين، واعتذر عن تقديم الإجابة لعدم ورودها؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والفصل في الدعوى.

## الأسْبَابُ

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمنحه ترخيص مكتب استقدام، وتعد دعواه وفقاً لتكييفها النظامي طعن في قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن النظر في طلبه، وتكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ

١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي: "ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما تم إحالة الدعوى للدائرة وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فلما كان طعن المدعي يتجه ضد قرار إداري سلبي يعبر عن موقف متجدد لجهة الإدارة، بما يجعل مواعيد الطعن مفتوحة عليه أمام القضاء وفق ما هو مقرر في هذا الخصوص؛ الأمر الذي يتعين معه قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت رقابة القضاء الإداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام، وبما أن القرار الإداري يقوم على أركان خمسة، وهي الاختصاص، والشكل، والمحل، والسبب، والغاية، ومقتضى ذلك أنه متى تخلف أحد هذه الأركان كان القرار الإداري غير مشروع، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن العيوب التي تعتري القرار الإداري هي عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة الأنظمة واللوائح، وعيب الانحراف بالسلطة، وحيث إن القضاء

الإداري قضاء مشروعية لكونه يقوم بمراقبة القرارات الإدارية وفق مبدأ المشروعية، وموافقة تلك القرارات للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية، وحيث إن سلطة القضاء الإداري في مراقبة القرارات الإدارية وفحصها من حيث موافقتها للنظام لا تفتقر لدفع أحد الخصوم لكونها داخلة في ولاية القضاء الإداري من ناحية مراقبة مبدأ المشروعية، ولما كان من المستقر قضاءً أن على الجهة الإدارية القيام بدورها المناط بها نظاماً حيال ما يطلبه ذو المصلحة مما هو داخل في اختصاصها وتصرفها، وأن عدم النظر في طلبات المتعاملين معها أو عدم الرد عليها أو إبداء أسباب رفض الطلب يعد إخلالاً منها تجاه قرارات السلطة الإدارية، وحيث نصت المادة الثامنة من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة عن المدعى عليها على أن: "تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقاً لهذه القواعد... ولها إلغاء الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء الطلب لهذه المتطلبات"، ونصت المادة الثالثة والعشرون من القواعد الآنف ذكرها على أن: "تقوم الوكالة المختصة بدراسة الطلب ولها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية: -طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى أو أن تطلب حضوره إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة على الترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا رفض الطلب. -إشعار صاحب الطلب بالموافقة الأولية عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد، ولا تعد موافقة الوزارة الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة نشاط

الاستقدام. -رفض الطلب على أن يكون مسبباً"، وبفحص الدائرة للمستندات المقدمة من قبل المدعي ثبت لديها خطأ المدعى عليها في تطبيق الأنظمة واللوائح؛ ذلك أن المدعى عليها لم تبحث طلب المدعي ولم تصدر بشأنه أي إجراء مما ألزمت به القواعد المشار إليها، علاوةً على إمهال المحكمة لها جلستين لتبين موقفها حيال طلب المدعي إلا أنها لم تجب على الدعوى، وعملاً بأحكام المادة (١٥) الفقرة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي تنص على أنه: "إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورياً"، والفقرة (٥) من لائحتها التنفيذية التي تنص على أنه: "في تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه بحسب الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يطالب به، أما إذا كانت المستندات مشتركة بين المدعي وجهة الإدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهة أُخرى غير المدعى عليها، فلا يكتفى للفصل في الدعوى عدم حضور جهة الإدارة أو عدم الإجابة على الدعوى أو عدم تقديم ما طُلب منها من مستندات"؛ وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مكتب الموارد البشرية بالمدينة المنورة المتمثل بالامتناع عن النظر في طلب المدعي منحه ترخيص استقدام، والمقيد برقم**

(٢٤٩٩٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## مَحْكَمَةُ الاسْتِئْنَافِ

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف ضده تقدم بطلب الترخيص لمكتب استقدام، وتم منحه الموافقة المبدئية على أن يستكمل إجراءاته النظامية خلال ثلاثين يوماً، وأفاد المستأنف ضده بأن المستأنفة تأخرت في إبلاغه بالموافقة المبدئية وكان تبليغه بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٣هـ، كما أفاد المستأنف ضده أنه استكمل المستندات المطلوبة وسلمها بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ؛ مما يتضح معه أنه تأخر في استكمال الإجراءات النظامية لأكثر من ثلاثين يوماً. وبناءً على المادة السادسة عشرة من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي نصت على: "يجب على من يحصل على الموافقة المبدئية تقديم الضمان البنكي النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية"، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.